

1500106-31.2019.8.26.0612

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2122844/2019 -

DEL.POL.TAQUARITINGA, 4947057 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 1294/19/119 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

1ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, Taquaritinga-SP - cep 15900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500106-31.2019.8.26.0612 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500106-31.2019.8.26.0612

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2122844/2019 -

DEL.POL.TAQUARITINGA, 4947057 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 1294/19/119 -

DEL.POL.TAQUARITINGA, 2122844 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 1294/19/119 -

DEL.POL.TAQUARITINGA, 2122844 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 1294/19/119 -

DEL.POL.TAQUARITINGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO JOSE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Vistos.

Fls. 261 e 262: comunicou-se nos autos que, muito embora o réu tenha comparecido a entrevista psicossocial e cadastramento, até o presente momento o sentenciado não apresentou horas de Prestação de Serviço a Comunidade.

Fls. 266: o Ministério Público requereu a conversão da prestação de serviços à comunidade em multa.

Com efeito, compulsando os autos, verifico que é o caso de se reconhecer a prescrição da pretensão executória do Estado.

Em se tratando de sentença penal condenatória irrecorrível, a prescrição da pretensão executória começa a fluir do trânsito em julgado da condenação para a acusação, nos termos do art. 112, inciso I, do Código Penal.

No caso, consta dos autos que o sentenciado foi condenado à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses, na forma do artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06 (fls. 142/145 e 208/210), havendo trânsito em julgado para o Ministério Público em 18.05.2020 (fls. 215) e para o réu em 03.09.2020 (fls. 225).

De acordo com o Art. 30 da Lei de Drogas, “prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal”.

Partindo dessa premissa, verifica-se que, após o termo inicial da contagem de prazo da prescrição executória, não houve a ocorrência de qualquer causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Ademais, segundo previsto no artigo 117, inciso V, do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena.

Com efeito, embora o réu tenha comparecido à entrevista psicossocial e cadastramento no Programa de Prestação de Serviço à Comunidade, não houve efetivo início do cumprimento da pena.

Isso porque, à teor da previsão do art. 149, §2º, da Lei de Execução Penal, a execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que se faz necessário o efetivo comparecimento do condenado ao local destinado ao exercício das atividades a fim de se firmar o início do cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. COMPARECIMENTO DA APENADA E RETIRADA DO OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO PARA AS SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 117, V, DO CP. AUSÊNCIA DE INTERRUPTÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que se faz necessário o efetivo comparecimento do condenado ao local destinado para o exercício das atividades estabelecidas a fim de se firmar o início do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade (HC 203.786/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 24/03/2014). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1533647/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016).

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte Originário para a impugnação das decisões judiciais, necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, o qual não deve ser admitido para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico. 2. Tendo em vista que a impetração aponta como ato coator acórdão proferido por ocasião do julgamento de agravo em execução, contra o qual seria cabível a interposição do recurso especial, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento. 3. O constrangimento apontado na inicial será analisado, a fim de que se verifique a existência de flagrante ilegalidade que justifique a atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTIGO 129, § 9º, E ARTIGO

147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Na linha de precedentes desta Corte, considera-se como início do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade o dia do comparecimento do apenado à instituição designada pelo Juízo das Execuções para o cumprimento da atividade. 2. O simples comparecimento do paciente em cartório para retirada de ofício e cadastramento em Programa de Prestação de Serviços à Comunidade não configura início do cumprimento da condenação, não podendo ser considerado marco interruptivo do prazo prescricional da pretensão executória. Precedentes. 3. Na hipótese, tendo em vista o quantum de pena privativa de liberdade aplicada na sentença condenatória transitada em julgado, a prescrição da pretensão executória se verifica em 2 (dois) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, na redação anterior à Lei 12.234/2010. 4. Entre o trânsito em julgado para a acusação (8.9.2009) - termo inicial para a contagem do prazo - até a presente data, não houve qualquer marco interruptivo da prescrição, porquanto não há notícias de que o paciente tenha dado início ao cumprimento da pena, consoante afirmação contida no acórdão impugnado, o que enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 5. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para declarar extinta a punibilidade do paciente pela ocorrência prescrição da pretensão executória estatal. (HC n. 293.154/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 10/9/2014.). destaquei.

Assim evidenciado o transcurso do lapso temporal superior a 2 anos entre o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público e, não iniciada a execução até o presente momento, evidenciada está a prescrição da pretensão executória Estatal. Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ALESSANDRO JOSE DOS SANTOS, nos termos do artigo 30 da Lei nº 11.343/06 e art. 107, IV, do Código Penal.

Às anotações e comunicações de praxe. Após, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Taquaritinga, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA